

1501215-04.2019.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos químico-toxicológicos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Entretanto, não há provas suficientes da autoria dos acusados.

O réu, em juízo (gravação audiovisual) negou que tenha encomendado a droga. A acusada, igualmente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501215-04.2019.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2288720/2019 - DEL.POL.PACAEMBU, 4968122 - DEL.POL.PACAEMBU, 652/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 616/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2288720 - DEL.POL.PACAEMBU, 652/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 616/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2288720 - DEL.POL.PACAEMBU, 652/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 616/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2288720 - DEL.POL.PACAEMBU, 652/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 616/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2288720 - DEL.POL.PACAEMBU, 652/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 616/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANKLEN SUELDY DE ANDRADE SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou FRANKLEN SUELDY DE ANDRADE SILVA e SHIRLEY LIMA E SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), na forma do art. 29 do Código Penal. Pelo que consta na denúncia, em 19 de julho de 2019, em horário incerto, em agência dos Correios situada em Guarulhos, a denunciada remeteu para fins de entrega ao denunciado 137,92g (cento e trinta e sete gramas e noventa e dois centigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), substância popularmente conhecida como Maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico-toxicológico definitivo, droga esta que causa dependência física e psíquica. Pelo o

que consta, a acusada seguiu orientações do réu, que cuidaria de distribuir o entorpecente na unidade prisional em que cumpria pena.
Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia (fls. 163-164 e 175-178).
A denúncia foi recebida em 18/10/2021.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição, assim como as defesas.

É o relato necessário.

Fundamento e decido

Adianto que a acusação deve ser julgada improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos químico-toxicológicos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Entretanto, não há provas suficientes da autoria dos acusados.

O réu, em juízo (gravação audiovisual) negou que tenha encomendado a droga. A acusada, igualmente, negou que tenha remetido o entorpecente.

Não bastasse, as testemunhas de acusação, embora tenham esclarecido sobre o procedimento adotado, nada souberam precisar sobre a autoria dos acusados.

Saliento, ademais, que, para o envio de correspondência basta que o nome do remetente esteja no rol de visitas do sentenciado; não há exigência, porém, de qualquer documentação do familiar, o que possibilita, por evidente, a utilização dos dados da visita por terceiro.

Assim, é possível que os dados constantes no rol tenham sido utilizados por outro detento ou terceiro, inclusive sem conhecimento do acusado. Desse modo, embora haja indícios de que o entorpecente destinava-se ao réu, entendo que tais elementos não são suficientes a sustentar um decreto condenatório.

É que a Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de inocência (art. 5º, LVII), do qual se extrai a regra de que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu.

Trata-se do princípio in dubio pro reo, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP, segundo o qual o magistrado deve absolver o réu caso não haja provas suficientes para a condenação.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência" (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci: "prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, Editora RT, p. 750).

Portanto, não há outra solução para o caso além da absolvição dos réus.

À vista do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER FRANKLEN SUELDY DE ANDRADE SILVA e SHIRLEY LIMA SILVA da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

Custas na forma da lei, ressalvados os beneficiários da gratuidade processual.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Pacaembu, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA